

1500315-86.2021.8.26.0593

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... com a finalidade de praticar o crime de tráfico de entorpecentes. Observo que a quantidade e o alto poder vulnerante da droga apreendida, além da forma de embalo e as circunstâncias da prisão, bem como as afirmativas do réu quanto a seu destino, revelam que se trata de uma associação para o tráfico entre os Estados da Federação.

Ainda, certo é que foi necessária uma grande ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500315-86.2021.8.26.0593 - lauda

CONCLUSÃO

Em 31 de março de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Anelisa Rodrigues Sastre, M369921, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500315-86.2021.8.26.0593 - Controle 2021/001220

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GREYCK HETFIELD CORREA FRANCO

Vistos.

GREYCK HETFIELD CORREA FRANCO (RG: 32.227.719, filho de Eloel Nascimento Franco e Fabíola Azeredo Correa) foi denunciado como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, c.c. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 3 de julho de 2021, por volta das 8h, na Rodovia SP 333, próximo ao km 452, nesta cidade e Comarca de Marília, transportava, entre Estados da Federação e para fins de disseminação, 244 (setecentos e noventa e nove) tablets de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, totalizando 236,6 Kg (duzentos e trinta e seis quilos e sessenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 129/131), o réu foi citado (fls. 161) e apresentou resposta à acusação (fls. 168/189).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, sendo o acusado interrogado ao final (fls. 428/429).

Alegações finais das partes constantes às fls. 1626/1630 e 6534/6540.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade veio demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 3/4), boletim de ocorrência (fls. 9/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), fotografias (fls. 14/24), laudo de constatação (fls. 42/44), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 112/115), laudo – aparelho celular (fls. 214/369, 434/1621 e 1637/6533) e pela prova oral colhida (fls. 428/429). A autoria também é certa.

Em solo policial (fl. 5 e 6), os policiais militares rodoviários, Jairo Aparecido da Paixão e Carlos Henrique Belini Magdaleno, declararam que estavam em patrulhamento de rotina quando deram sinal de parada para o condutor, ora acusado, que conduzia um veículo VW Gol 1.0, de cor preta e placa MSD8774 de Serra/ES, no sentido Echaporã a Marília, e não foi obedecido. Sendo assim, os policiais tiveram que persegui-lo e o abordaram no km 452 da rodovia SP 333. Durante a revista, foram localizados, no interior do veículo, mais de dezentos tablets de maconha. Ao ser questionado, o réu afirmou que pegou a droga em Ponta Porã/MS e levaria até a fronteira dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, pelo valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em juízo, os policiais ratificaram integralmente a versão já apresentada, acrescentando que o acusado contou informalmente que teria levado o veículo até Ponta Porã/MS e lá uma pessoa de origem paraguaia pegou o carro, atravessou a fronteira, carregou o veículo de entorpecentes no Paraguai e entregou novamente ao réu. Notaram que as drogas estavam visíveis, no porta-malas e banco traseiro, bem como tinham odor facilmente perceptível. Não se recordaram do réu ter mencionado de quem era o veículo. Por fim, afirmaram que o acusado tentou fugir quando foi dada a ordem de parada, sendo necessário percorrerem 2 km (dois quilômetros) para alcançá-lo na rodovia.

O réu, perante a Autoridade Policial (fls. 7) e em seu interrogatório judicial, confessou a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Disse que reside em Serra/ES e foi contratado, por R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) por uma pessoa de apelido “Baiano” para buscar drogas em Ponta Porã/MT e entregar na divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais para uma pessoa de apelido “Mineiro Eliel”. Em juízo, acrescentou que nunca teve envolvimento com o crime, mas aceitou fazer o transporte porque estava desempregado e seu filho tinha acabado de nascer. Contou que primeiramente lhe ofereceram o valor de R\$ 10.000,00, depois R\$ 15.000,00 e por último a quantia de R\$ 20.000,00, a qual aceitou, mas sequer chegou a receber o valor acordado. Explicou que ficou com muito medo de ser preso e por isso acelerou e tentou fugir quando recebeu a ordem de parada da PM, porém, logo depois, arrependeu-se e encostou o carro no acostamento para se entregar, momento em que foi preso em flagrante. Por fim, afirmou que o contato com “Mineiro” foi realizado apenas para fazer este serviço de transporte e não faz parte de nenhuma associação criminosa.

Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância exercida pelo acusado, bem como que ele se associou a terceiros não identificados para o fim de cometer crime de tráfico ilícito de entorpecentes entre Estados da federação. Vejamos.

Primeiro, oportuno advertir que os policiais são agentes públicos que gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, pois não se vislumbram elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoa inocente, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e “plantando” provas.

Neste sentido: “Aliás, imperioso esclarecer que o policial militar não está impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade que é dada a qualquer pessoa, sendo que o depoimento policial só deve ser desconsiderado, quando exista uma razão clara e concreta para tornar referido depoimento eivado de suspeição. A este argumento acrescenta-se que os Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo que constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF: HC nº 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC nº 76557,

Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC nº 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.<sup>a</sup> Min. Laurita Vaz)." (Apelação nº 0007467-17.2016.8.26.0019, 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Álvaro Castello, j. 28.6.2017). E ainda: "Vale destacar que os policiais são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente senão se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação do acusado. A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que 'o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional' (RT 752/589)." (Apelação nº 0030961-20.2015.8.26.0576, 10ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 30.6.2017).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos dos policiais foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas, nada indicando intenção deliberada de prejudicar o réu.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca-se que o acusado praticou a conduta descrita nos artigos 33, "caput", e 35, caput, c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06, ou seja, o réu saiu do Estado do Espírito Santo, onde reside, com destino ao Estado do Mato Grosso do Sul, onde carregou o carro com entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, na divisa entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais. Ainda, restou demonstrado que assim agiu após se associar com indivíduos não identificados até o momento, de forma estável e permanente, eis que, conforme suas próprias declarações, manteve contato com ao menos outras três pessoas (aquele que lhe contratou e prometeu pagamento (Baiano), aquele que lhe entregou o veículo com a droga (Paraguaio) e o que receberia a droga (Mineiro)) por alguns dias a fim de fazer a viagem na qual transportaria a droga, conforme se verifica dos laudos periciais juntados nos autos, em especial fls. 460/465.

Do exame dos autos, extrai-se que os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando, na Rodovia SP-333, no pedágio, deram ordem de parada ao acusado que se recusou a parar e empreendeu fuga, sendo detido apenas a dois quilômetros a frente. Durante a abordagem, constataram que o interior do veículo estava repleto de fardos de entorpecentes (244 tabletes de maconha). Questionado, o réu afirmou que fora contratado para trazer o veículo do Estado do Mato Grosso do Sul para a divisa entre os Estados de São Paulo e Minas Gerais. Disse, ainda, que receberia a importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo serviço prestado. Em juízo, o réu confessou o transporte dos entorpecentes, porém negou a associação criminosa.

Sobre o elemento subjetivo do tipo do crime de tráfico, consigna Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na página 101 do livro "Lei de drogas comentada artigo por artigo" (3ª ed. São Paulo: Método, 2012): "O crime é essencialmente doloso. Não se exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando à consciência e a vontade de realizar alguma das condutas descritas. Embora a expressão 'tráfico de drogas' esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoito verbos-núcleos mencionados. O tipo, portanto, não exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando o conhecido 'dolo genérico'".

Ainda, observo que o próprio réu confessou, nas duas oportunidades em que foi ouvido, que sabia que transportaria entorpecentes, mas, ainda assim, aderiu à empreitada criminosa. Negou, "apenas", que conhecia os terceiros envolvidos, indubitavelmente para não caracterizar sua associação à organização criminosa. Ora, evidente que o réu sabe exatamente quem lhe entregou tamanha quantidade de droga e quem a receberia (tanto assim que afirmou, no interrogatório, que conversava ao telefone com Mineiro, que lhe deu instruções de todo o percurso). Não se pode acreditar que a quantidade de entorpecentes apreendidos (244 tabletes, num total de 236,60 kg de Cannabis Sativa L) não seriam transportadas por "amadores", ou melhor dizendo, por uma pessoa que, em desespero financeiro, aceitou prestar esse serviço a um desconhecido. Aliás, a negativa do acusado quanto ao

conhecimento e associação ao suposto contratante, à pessoa que carregou as drogas no carro e à pessoa que receberia os entorpecentes, não convence.

O réu, em juízo, disse que, a princípio, lhe ofereceram R\$ 10.000,00, depois quinze mil e, por último, vinte mil reais, sendo este último o valor aceito pelo serviço. De se frisar que se passaram dias entre o primeiro contato e o flagrante, o que demonstra a estabilidade e permanência da associação.

Neste contexto, ficou evidente a tentativa infrutífera do acusado em esconder sua associação a terceiros (não identificados) com a finalidade de praticar o crime de tráfico de entorpecentes. Observo que a quantidade e o alto poder vulnerante da droga apreendida, além da forma de embalo e as circunstâncias da prisão, bem como as afirmativas do réu quanto a seu destino, revelam que se trata de uma associação para o tráfico entre os Estados da Federação.

Ainda, certo é que foi necessária uma grande estrutura para planejamento da empreitada e que o acusado afirmou, em juízo, que recebia instruções sobre seu trajeto no aparelho celular que detinha, revelando sua ligação à organização, circunstâncias incompatíveis com o tráfico individual ou casual. Assim, não resta dúvida que o réu desenvolvia o tráfico ilícito de drogas de forma associada, tornando, assim, incontroversas as imputações iniciais.

Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, de se levar em conta que não incide o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois confirmado que o acusado se dedica a atividades criminosas, integrando, inclusive, associação para o fim de cometer o crime de tráfico de drogas. Além disso, como bem observado pelo Ministério Público, “destaca-se ainda as fotografias do réu, tiradas em setembro de 2020 (dez meses antes de sua prisão), nas quais ele aparece com diferentes armas (fls.337/339)”. Ainda, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão, já examinadas, indicam o exercício constante de atividades ilícitas.

No caso concreto, ainda, verifico que incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o réu confessou e foi flagrado transportando grande quantidade de entorpecentes entre Estados da Federação.

Portanto, caracterizado os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, provada a autoria e materialidade, e afastadas as teses defensivas por tudo que se expôs, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006

Atenta aos requisitos do artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, observo que a quantidade de droga apreendida com o réu, além do alto poder vulnerante dela, autoriza a fixação da reprimenda em patamar superior ao mínimo, eis que demonstram o alto grau de periculosidade do agente e de reprovabilidade da conduta. Assim, estabeleço a pena em 6 (seis) anos de reclusão, aumentando a pena mínima prevista no tipo em 1/5 (um quinto).

Na segunda fase não há agravantes a serem consideradas. Presente a atenuante da confissão (quanto a este crime específico), motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto) e torno a pena no mínimo legal, restando o cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão.

No terceiro estágio, majoro a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista a presença de uma causa de aumento, aquela descrita no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06. Ausentes causas de diminuição de pena. Assim, pena final, portanto, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006

Atenta aos requisitos do artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, observo que a quantidade de droga apreendida com o réu, além do alto poder vulnerante, autoriza a fixação da reprimenda em patamar superior ao mínimo, eis que demonstram o alto grau de periculosidade do agente e de reprovabilidade da conduta. Assim, estabeleço a pena em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de

reclusão, aumentando a pena mínima prevista no tipo em 1/5 (um sexto).

Na segunda fase não vislumbro a existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes capazes de alterar a pena anteriormente imposta.

No terceiro estágio, majoro a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista a presença de uma causa de aumento, aquela descrita no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06. Ausentes causas de diminuição de pena. Pena final, portanto, em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios de aplicação da privativa de liberdade, é fixada em 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, cada qual com valor de um trigésimo do salário-mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa imposta. Primeiro, pela quantidade das penas privativas de liberdade impostas, assim determina o artigo 33 e seguintes do Código Penal. Depois, de se levar em conta que se tratam de crimes equiparados a hediondos e também pelas circunstâncias levadas em consideração para o aumento das penas, sendo totalmente incompatível com o sistema mais rigoroso previsto na Lei 8.072/90 e na própria Lei Antitóxicos a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos ou a concessão de quaisquer outros benefícios.

Atenta ao teor da Lei 12.736/12, a detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pelo Diretor do estabelecimento em que se encontra o preso de boa conduta carcerária, além do preenchimento do lapso temporal necessário.

Ademais, o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado por critério diferente da quantidade de pena, o que afasta a imediata aplicação do artigo em comento.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar GREYCK HETFIELD CORREA FRANCO, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06; e à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 980 (novecentos e oitenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 35, caput, c.c. artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06. Aplica-se ao caso concreto o artigo 69 do Código Penal.

Nego ao réu o apelo em liberdade. A gravidade em concreto da conduta por ele praticada, já mencionada quando da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e nesta decisão confirmada, demonstra a necessidade de continuidade da custódia. A ordem pública, pois, deve ser preservada, evitando-se a reiteração da conduta, bem como se deve acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face do crime e de sua repercussão. Ademais, sabedor da condenação, pode buscar meios de eximir-se da aplicação da lei penal, até mesmo porque não tem residência no distrito da culpa.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Com esteio no artigo 91, inciso II, do Código Penal, combinado com o artigo 63 da Lei Federal nº 11.343/2006, que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União, decreto o perdimento do veículo (VW Gol 1.0, de cor preta e placa MSD8774 de Serra/ES – eis que claramente utilizado para a prática do delito, considerando que o réu foi flagrantado enquanto dirigia o veículo que estava repleto de drogas), celular e a quantia de R\$ 407,05, todos apreendidos às fls. 12/13, oficiando-se à FUNAD.

Expeça-se o necessário para o cumprimento desta decisão e da pena imposta.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observando o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Marília, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA